

**Встановлення правил проведення
фінансового моніторингу.
Програма здійснення
фінансового моніторингу.**

**Балабаєва І.Е.
2026 рік**



Нормативно-правова база

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
2. ПОЛОЖЕННЯ про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від **28.07.2020 № 107**
3. ПОЛОЖЕННЯ про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від **11.03.2021 № 176**, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2021 за № 532/36154 .
4. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від **9 вересня 2020 р. № 850** «Деякі питання організації фінансового моніторингу»
5. Інші документи та інформація щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Загальні вимоги відповідно до Закону

Відповідно до частини першої статті 8 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) при розробці внутрішніх документів повинен враховувати:

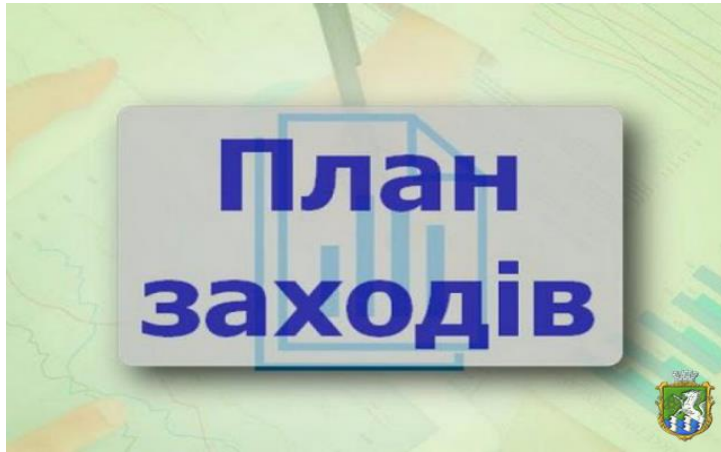
- вимоги законодавства;
- результати національної оцінки ризиків;
- оцінку ризиків, притаманних діяльності СПФМ.

Державною службою фінансового моніторингу України у 2023 році було підготовлено Звіт про проведення третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Звіт), у якому, зокрема визначено сфери, вразливі до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та на які учасникам національної антилегалізаційної системи слід звернути особливу увагу з метою мінімізації виявлених ризиків.

Звіт доступний за посиланням <https://bit.ly/3GXEoPp> для використання у роботі.

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” суб’єкти первинного фінансового моніторингу **повинні враховувати результати національної оцінки ризиків при визначенні критеріїв ризиків.**





Представлені результати НОР є основою для формування та корегування політики та пріоритетів у сфері боротьби з ВК/ФТ/ФРЗМЗ, для застосування підходу, заснованого на оцінці ризику, та для ефективного розподілу ресурсів у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.

Розробка теоретичних положень і формування практичних рекомендацій до пошуку моделей оцінки, контролю й ефективного управління ризиками для забезпечення протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ВК/ФТ) має відбуватися через запровадження ризик орієнтованого підходу (РОП) відповідно до вимог міжнародних стандартів FATF і Директив ЄС.

На сьогоднішній день не існує законодавчо затвердженої єдиної моделі для застосування РОП у фінансових установах, оскільки FATF вважає, що кожна фінансова установа повинна сама для себе розробити індивідуальний механізм використання оцінки ризиків при здійсненні фінансового моніторингу, проте даною організацією було надано суттєві рекомендації у цій сфері.

Ця позиція FATF є абсолютно правильною, оскільки кожна фінансова установа має:

- **свої регіональні особливості;**
- **свою специфіку стосунків з клієнтами;**
- **різні масштаби діяльності.**

З огляду на наведене, СДФМ можуть створити лише певні рамки, в яких діятиме організація, чи надати свої рекомендації, які сприятимуть ефективному процесу фінансового моніторингу.



Відповідно до частини першої статті 8 Закону до завдань, обов'язків та прав СПМФ належить:

- розробка;
- впровадження;
- оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу,

а саме:

- правил фінансового моніторингу,
- програми проведення первинного фінансового моніторингу
- інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу

Внутрішні документи - не просто формальність. Вони задають механізм управління ризиками і гарантують, що послуги чи продукти компанії не будуть використані для незаконних фінансових операцій.

Два ключові документи

Закон вимагає від кожного суб'єкта первинного фінмоніторингу (СПФМ) наявності двох основних внутрішніх документів:

1. Правила фінансового моніторингу, що описують порядок і умови, за якими підприємство проводить моніторинг і визначають конкретні дії у випадках виявлення підозрілих операцій.
2. Програма здійснення фінансового моніторингу встановлює план організаційних заходів, систему контролю, навчання персоналу та взаємодію між підрозділами.

Обидва документи мають бути підготовлені відповідно до вимог профільного регулятора.

Внутрішні документи - це «дорожня карта» фінмоніторингу для бізнесу. Її якість визначає, наскільки підприємство захищене від ризиків, штрафів і репутаційних втрат.

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу є локальними нормативними актами у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та виступають джерелом права.

Локальні нормативні акти з питань фінансового моніторингу – нормативно-правові документи, що розробляються суб'єктом первинного фінансового моніторингу на принципах застосування ризик-орієнтованого підходу, затверджуються й підтримуються ним в актуальному стані та діють у межах такого суб'єкта, врегульовують порядок здійснення заходів протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за відповідними напрямками діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, як локальні нормативні акти **зобов'язально** діють для суб'єкта первинного фінансового моніторингу в цілому, а їх невиконання чи неналежне виконання тягне за собою негативні наслідки.

Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру й масштабу діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а отже, розробка й упровадження локальних нормативних актів суб'єкта первинного фінансового моніторингу повинна бути акцентована на заходах управління ризиками за видами діяльності такого суб'єкта.

Розробка суб'єктом первинного фінансового моніторингу внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу для подальшого їх затвердження та впровадження у своїй діяльності повинна враховувати те, що запобігання й протидія ґрунтуються на принципах надання пріоритету заходам із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму й фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення над заходами з протидії їм, застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу й координованості взаємодії учасників системи запобігання й протидії.

Нормотворець, санкціонувавши суб'єкту первинного фінансового моніторингу певну автономність у розроблянні внутрішніх документів за специфікою послуг, що надаються таким суб'єктом, зобов'язав враховувати **нормативно-правові документи суб'єктів державного фінансового моніторингу й спеціально уповноваженого органу**, викреслюючи спільний напрям і єдність позицій у здійсненні регулювання сфери протидії легалізації коштів.

Система фінансового моніторингу побудована таким чином, що під час розроблення локальних нормативних актів з питань фінансового моніторингу суб'єкт державного фінансового моніторингу, який здійснює нагляд за суб'єктом первинного моніторингу, своїми нормативно-правовими актами встановлює додаткові вимоги до них і їх відповідний перелік. Їхній аналіз дає можливість назвати специфічні характеристики локальних нормативних актів з питань фінансового моніторингу.

Правила - це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо.

Правила є внутрішнім документом СПФМ, який визначає порядок вчинення дій працівниками СПФМ щодо реалізації фінансового моніторингу та спрямований на недопущення використання СПФМ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Програма - система ув'язаних між собою за змістом, термінами, виконавцями, ресурсами заходів (дій) щодо організації певного процесу.

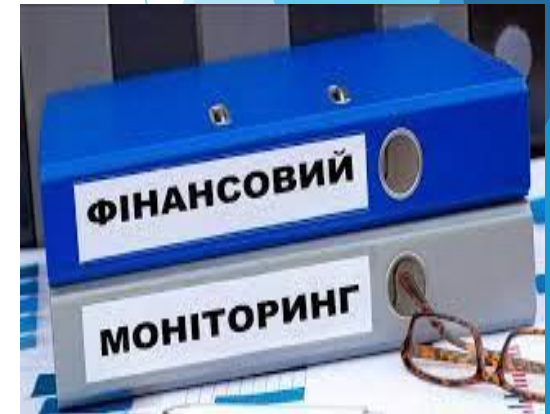
Програма проведення первинного фінансового моніторингу є окремим внутрішнім документом СПФМ, який містить план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.

Правила - це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови, норми або вимоги, що регламентують певний порядок якихось дій, поведінку тощо.

Правила є внутрішнім документом СПФМ, який визначає порядок вчинення дій працівниками СПФМ щодо реалізації фінансового моніторингу та спрямований на недопущення використання СПФМ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Програма - система ув'язаних між собою за змістом, термінами, виконавцями, ресурсами заходів (дій) щодо організації певного процесу.

Програма проведення первинного фінансового моніторингу є окремим внутрішнім документом СПФМ, який містить план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.





У внутрішніх документах СПФМ з питань фінансового моніторингу повинні міститися процедури, що достатні:

- для забезпечення ефективного управління ризиками,
- а також для запобігання використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Групи, учасниками яких є суб'єкти первинного фінансового моніторингу, розробляють та впроваджують єдині правила фінансового моніторингу, що, зокрема, включають процедуру використання інформації в межах групи з метою фінансового моніторингу.

Такі правила поширюються на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до групи, їх філії та дочірні компанії, розташовані в інших країнах.





Відповідно до **ПОЛОЖЕННЯ** про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від **28.07.2020 № 107** (далі – Положення № 107), одним із заходів, що повинні вживати Установи з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, є:

- розробка та затвердження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ, в обсязі,
- що є необхідним для ефективного функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ
- та розуміння працівниками установи своїх обов'язків та повноважень у сфері ПВК/ФТ



Відповідно до розділу III. Вимоги до внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ Положення № 107, Установа повинна розробити та затвердити внутрішні документи з метою виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

Внутрішні документи Установи повинні містити:

- дієві ризик-орієнтовані процедури,
- порядки, достатні для:
 1. належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу,
 2. функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ.



При розробці внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, Установа враховує вимоги:

- законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ,
- Положення № 107,
- нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів,
- рекомендацій FATF,
- результатів національної оцінки ризиків,
- результатів оцінки ризик-профілю установи,
- рекомендацій Національного банку;
- типологічних досліджень СУО.



Типології Держфінмоніторингу розроблені впродовж діяльності СУО розміщені на сайті СУО, за адресою:
<https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu>



Відповідно до Положення № 107, Установа, яка є учасником групи, має право використовувати у своїй діяльності процедури / програми / інші документи з питань ПВК/ФТ, розроблені та затверджені головною (материнською) організацією цієї групи (за умови, що установа може надати такий документ на запит Національного банку)

Відповідно до Положення № 107 визначені основні принципи розроблення та реалізації внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ, а саме:

1) належна організація та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками ВК/ФТ, забезпечення функціонування ефективної внутрішньої системи ПВК/ФТ;

2) запровадження ризик-орієнтованого підходу під час здійснення процедур з ПВК/ФТ;

3) виконання установою усіх вимог, визначених законодавством України у сфері ПВК/ФТ;

4) урахування всіх видів та напрямів діяльності установи;

5) запровадження культури ПВК/ФТ в установі та забезпечення безпосередньої участі кожного працівника (у межах його компетенції) у процесі реалізації процедур ПВК/ФТ;





6) чіткий розподіл обов'язків та повноважень між керівником установи, відповідальним працівником установи, іншими працівниками установи, залученими до проведення первинного фінансового моніторингу, з метою недопущення в роботі установи порушень законодавства України у сфері ПВК/ФТ;

7) установлення детального та максимально зрозумілого працівникам установи, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу, порядку дій під час здійснення ними процедур ПВК/ФТ;

8) забезпечення таємниці фінансового моніторингу та конфіденційності інформації про інформаційний обмін із СУО, у тому числі факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта СУО;

9) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ;

10) забезпечення конфіденційності інформації про клієнтів, їхні фінансові операції, а також інших відомостей відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту інформації;

11) запобігання залученню працівників установи до ВК²/ФТ.



Відповідно до Положення № 107 визначено, що внутрішні документи Установи **принаймні** мають містити наступні положення, а саме:

- 1) визначення працівників та/або підрозділів (за наявності) установи, відповідальних за здійснення заходів з НПК, та розподіл обов'язків між ними;
- 2) порядок дій, який забезпечує здійснення всіх заходів з НПК (зокрема заходів з ідентифікації та верифікації, встановлення КБВ, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій, актуалізації даних про клієнта);
- 3) порядок виявлення PERs та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів;
- 4) порядок здійснення оцінки/переоцінки ризик-профілю установи та ризик-профілю клієнтів і вжиття заходів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;
- 5) порядок виявлення критеріїв ризику ВК/ФТ та індикаторів підозрілості фінансових операцій;
- 6) порядок ведення анкети клієнта, переліків клієнтів, зазначених у пункті 61 розділу IV цього Положення, що забезпечить своєчасність, повноту та достовірність унесеної до анкети клієнта або зазначених переліків клієнтів інформації;

7) порядок дій стосовно відмови установи від встановлення (підтримання) ділових відносин / обслуговування, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, відмови від проведення фінансової операції у випадках, передбачених Законом про ПВК/ФТ;

8) порядок виявлення установою розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією, отриманою установою в результаті здійснення НПК;

9) порядок використання інструменту покладання (у разі прийняття установою рішення використовувати цей інструмент);

10) порядок використання установою агентів, проведення навчальних заходів для них (їх працівників) та здійснення контролю за їхньою діяльністю (у разі прийняття установою рішення залучати агентів);

11) порядок унесення відповідної інформації до реєстрів повідомлень;

12) порядок використання СА (за наявності);

13) порядок здійснення інформаційного обміну з СУО та виконання відповідних рішень/доручень СУО;



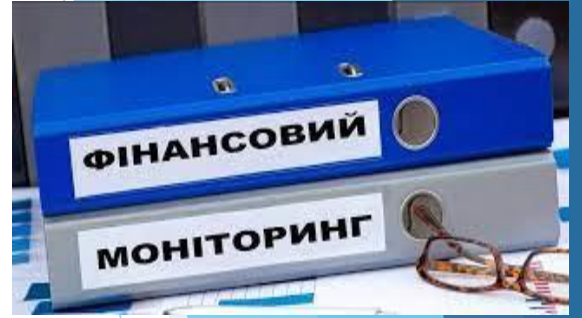
- 14) порядок замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
- 15) порядок зупинення установою операцій у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ;
- 16) порядок супроводження установою переказів коштів відповідною інформацією згідно з вимогами, визначеними в статті 14 Закону про ПВК/ФТ (для платіжних установ);
- 17) порядок контролю за відповідними лімітами в разі використання установою спрощених методів ідентифікації та верифікації клієнта (представника клієнта);
- 18) порядок забезпечення таємниці фінансового моніторингу, конфіденційності іншої інформації;
- 19) порядок інформування СБУ у випадках, визначених законодавством України у сфері ПВК/ФТ;
- 20) порядок проведення навчальних заходів для працівників установи;
- 21) порядок ознайомлення працівників установи з внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ;
- 22) порядок зберігання всіх документів/інформації щодо виконання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.



Відповідно до Положення № 107, внутрішні документи Установи з питань ПВК/ФТ мають враховувати:

- особливості, напрями та специфіку діяльності установи,
- особливості різних типів клієнтів,
- а також імплементацію установою ризик-орієнтованого підходу.





Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ можуть бути у вигляді:

- одного загального документа, або
- кількох окремих документів.



Відповідно до Положення № 107, Установа має забезпечити актуальність внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ, ураховуючи зміни до законодавства України у сфері ПВК/ФТ та події, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ установи.

Установа оновлює внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ на постійній основі, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змінами до законодавства України з питань ПВК/ФТ та/або встановлення установою подій, що можуть вплинути на ризики ВК/ФТ.

Установа самотійно визначає та документує порядок віднесення внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ до документів з обмеженим доступом та порядок доступу до них працівників установи і третіх осіб.





Установа забезпечує ознайомлення з внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ працівників установи (залежно від їхніх посадових обов'язків) **під підпис або за допомогою електронних засобів у разі:**

1) приймання працівника на роботу до установи - **до початку** виконання таким працівником установи посадових обов'язків;

2) затвердження, унесення змін до внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ - **не пізніше 20 робочих днів із дня затвердження, унесення змін** (крім працівників, які протягом цього періоду перебували у відпустці, на лікарняному, у відрядженні, які ознайомлюються **не пізніше двох робочих днів з дня виходу на роботу**).





Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ затверджуються виконавчим органом (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівником установи в порядку, визначеному установчими документами установи, **за поданням** відповідального працівника установи.



Установа зобов'язана не пізніше третього робочого дня з дня отримання запиту Національного банку про надання внутрішніх документів подати ДФМ в електронному вигляді внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ із супровідним листом, підписаним КЕП керівника / відповідального працівника установи.



Відповідно до **ПОЛОЖЕННЯ** про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2021 № 176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.04.2021 за № 532/36154 (далі – Положення № 176) *Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 жовтня 2022 року N 1254 (враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 7 листопада 2022 року N 1323), від 2 травня 2023 року N 485 (враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 травня 2023 року N 560), від 6 липня 2023 року N 745 (враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 липня 2023 року N 821) встановлюються загальні вимоги щодо правил фінансового моніторингу та програми його здійснення.*

<https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=11596229>

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (двілі – СПФМ) з метою належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу розробляє та затверджує внутрішні документи з питань фінансового моніторингу **в обсязі**, необхідному для ефективного функціонування внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та розуміння працівниками суб'єкта первинного фінансового моніторингу своїх обов'язків та повноважень у сфері запобігання та протидії....



Правила фінансового моніторингу (далі - Правила) є окремим єдиним внутрішнім документом суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який визначає порядок та умови здійснення заходів, спрямованих на недопущення використання суб'єкта первинного фінансового моніторингу і його відокремлених підрозділів для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та визначають процедуру реалізації фінансового моніторингу.



Програма здійснення фінансового моніторингу (далі - Програма) є окремим внутрішнім документом суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що розкриває план організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу.



Правила та Програма розробляються відповідальним працівником з урахуванням вимог:

- законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
- результатів національної оцінки ризиків та
- оцінки ризиків, притаманних діяльності СПФМ,
- і міжнародних стандартів у цій сфері

Правила та Програма та затверджуються керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.





Правила розробляються з урахуванням видів діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу та повинні відповідати вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

СПФМ здійснює оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу **постійно, але не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності змінами до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо інші строки не встановлені законодавством.**





Правила і Програма затверджуються суб'єктом первинного фінансового моніторингу не пізніше дня проведення першої фінансової операції.

Правила є документом з обмеженим доступом.

Порядок ознайомлення, користування і зберігання Правил (в тому числі електронних копій), категорії персоналу, органи і підрозділи внутрішнього контролю, які мають право доступу до Правил, визначаються **порядком доступу до Правил, який міститься в Програмі.**

Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу повинні дотримуватись Правил та Програми.





Програма містить порядок доступу до Правил, порядок підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та заходи з термінами (строками) їх виконання та визначенням осіб, відповідальних за:

- 1) призначення відповідального працівника;
- 2) розробку та затвердження посадової інструкції відповідального працівника;
- 3) розробку і оновлення Правил і Програми;
- 4) направлення інформації про призначення відповідального працівника до Держфінмоніторингу;
- 5) попередження працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) про відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 6) забезпечення підвищення кваліфікації відповідального працівника;
- 7) підготовку персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення теоретичних та практичних заходів;
- 8) проведення внутрішніх перевірок суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

**План
заходів**



Правила містять такі окремі розділи, зміст яких відповідає їх назві:

1) опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, який, зокрема, включає перелік окремих працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відокремлених підрозділів, залучених до проведення фінансового моніторингу, та механізм взаємодії між ними та відповідальним працівником;

2) перелік прав та обов'язків відповідального працівника, а також інших працівників, які беруть участь у проведенні фінансового моніторингу;

3) здійснення заходів належної перевірки;

4) порядок виявлення політично значущих осіб та порядок ужиття щодо них необхідних додаткових заходів;

5) критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;





6) запровадження ризик-орієнтованого підходу під час здійснення процедур з запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

7) опис процедур суб'єкта первинного фінансового моніторингу з управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі, створення та забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;

8) порядок відмови від встановлення ділових відносин з клієнтом або від проведення фінансової операції;

9) порядок виявлення, реєстрації та подання до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, або спроби їх проведення, та порядок подання до Держфінмоніторингу іншої, передбаченої Законом інформації;

{Підпункт 9 пункту 8 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 13/21/879/K03 від 17.07.2024](#)}

10) порядок повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, відповідно до законодавства;

Пункт 8 розділу IV доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [№ 13/21/879/K03 від 17.07.2024](#)}





11) порядок надання на запит Держфінмоніторингу іншої інформації, передбаченої законодавством;

12) порядок замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення;

13) порядок зупинення фінансових операцій;

14) порядок збору, зберігання, створення електронних та резервних копій документів щодо здійснення заходів належної перевірки, а також інших документів та інформації, передбаченої Законом, порядок зберігання електронних та резервних копій; *(підпункт 14 пункту 8 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. N 745, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2023 р. N 821);*

15) порядок вчинення дій щодо направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на суб'єкта первинного фінансового моніторингу Законом;

16) порядок проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;





17) порядок повідомлення працівниками суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

18) порядок віддаленого встановлення ділових відносин суб'єктом первинного фінансового моніторингу (у разі необхідності використання);

19) порядок віддаленого встановлення ділових відносин шляхом отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації/даних щодо належної перевірки клієнта від третіх осіб (у разі необхідності використання).

20) порядок отримання, використання та зберігання, створення електронних та резервних копій інформації/даних щодо належної перевірки клієнта, отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу від третіх осіб (у разі необхідності використання).

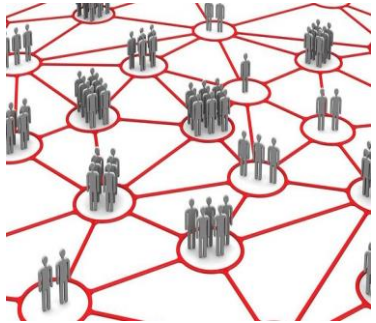
(підпункт 20 пункту 8 розділу IV із змінами внесеними згідно з рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.07.2023 р. N 745, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.07.2023 р. N 821)





У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів, які знаходяться за межами території України (у тому числі у державах, що не застосовують або в недостатній мірі застосовують Рекомендації FATF), Правила повинні містити перелік заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в межах, що визначені законодавством цих країн.



Правила також повинні містити перелік заходів контролю суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виконання цими відокремленими підрозділами Правил з урахуванням ризиків таких країн, а також запобіжних заходів, спрямованих на недопущення порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Правила повинні передбачати інформування суб'єктом первинного фінансового моніторингу НКЦПФР у разі неможливості виконання його відокремленими підрозділами, які знаходяться за межами території України, заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення із зазначенням та обґрунтуванням причин неможливості їх виконання.





Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, який є учасником групи, використовує у своїй діяльності правила/програми / інші документи з питань запобігання та протидії, які розроблені та затверджені головною (материнською) організацією цієї групи (за умови, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу може надати такий документ на запит НКЦПФР).

{Пункт 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 13/21/879/K03 від 17.07.2024}

Небанківська фінансова група, яка визнана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до нормативно-правових актів щодо нагляду на консолідованій основі, розробляє та впроваджує з урахуванням вимог законодавства України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, єдині правила фінансового моніторингу небанківської фінансової групи.





Правилами фінансового моніторингу небанківської фінансової групи, зокрема, визначаються:

- 1) опис організаційної структури небанківської фінансової групи в частині забезпечення учасниками небанківської фінансової групи дотримання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії;
- 2) вимоги до порядку належної перевірки клієнтів та використання цієї інформації у межах небанківської фінансової групи з метою проведення фінансового моніторингу;
- 3) загальні засади щодо здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму;
- 4) порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації між членами небанківської фінансової групи;
- 5) загальні принципи застосування програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ділових відносин та фінансових операцій з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- 6) опис заходів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до небанківської фінансової групи, з управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі, створення та забезпечення функціонування належної системи управління ризиками, що передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцінку/переоцінку (вимірювання), моніторинг, контроль ризиків, з метою їх мінімізації;
- 7) порядок зберігання документів та інформації з питань фінансового моніторингу, порядок створення та зберігання електронних та резервних копій документів.



Оновлення правил фінансового моніторингу небанківської фінансової групи здійснюється постійно з урахуванням результатів **оцінки/переоцінки ризиків**, притаманних діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до неї, **виявлення недоліків щодо організації** та проведення первинного фінансового моніторингу **або не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змінами до законодавства України** з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або встановлення небанківською фінансовою групою подій, що можуть вплинути на ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Додаток 17 до Положення № 107 Проведення навчальних заходів

Установа у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ має визначити категорії працівників (відповідні посади, структурні підрозділи установи), які мають проходити навчання з питань ПВК/ФТ. Такі категорії працівників мають охоплювати працівників, які беруть участь у здійсненні заходів з метою виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ і яким делеговані відповідні права та обов'язки.

Установа під час розроблення змісту навчальних заходів має враховувати специфіку посадових обов'язків працівників, їх повноваження та відповідальність, а також рівень знань та кваліфікацію, необхідні для таких працівників, з метою належного ними виконання своїх обов'язків у сфері ПВК/ФТ.

Результатом проведеного навчання має бути розуміння працівниками очікувань установи та своїх обов'язків/ролі у сфері ПВК/ФТ

Установа **щорічно** розробляє план проведення навчальних заходів з питань ПВК/ФТ, який має містити:

1) **заплановані навчальні заходи** (розроблені та проведені за рахунок внутрішніх кадрових ресурсів установи та/або із залученням зовнішніх лекторів/викладачів);

2) **заплановані зовнішні навчальні заходи** (відвідування працівниками установи зовнішніх навчальних заходів/проходження відповідних сертифікацій у сфері ПВК/ФТ);

3) **ознайомлення працівників установи з вимогами внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ до початку виконання ними посадових обов'язків** (у тому числі в разі суттєвої їх зміни) та в разі внесення змін до внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ.

План проведення навчальних заходів з питань ПВК/ФТ затверджується виконавчим органом (якщо виконавчий орган колегіальний)/керівником установи.



Навчальні заходи мають включати, зокрема, таке:

- 1) вимоги законодавства та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ;
- 2) відповідальність, що передбачена законодавством за порушення вимог законодавства з питань ПВК/ФТ;
- 3) найвищі зони ризику установи за результатами оцінки ризик-профілю установи;
- 4) приклади порушень установами, іншими особами відповідних санкцій;
- 5) наявні в установі процедури ескалації/інформування (зокрема щодо своїх підозр, можливих порушень, виявлених індикаторів підозрілості фінансових операцій, критеріїв ризику, інших проблемних питань у сфері ПВК/ФТ);
- 6) практичні аспекти роботи з наявними в установі автоматизованими програмними модулями з метою виконання вимог законодавства та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ.



Установа після проходження працівниками установи відповідного навчання **забезпечує тестування рівня отриманих працівниками знань**, та забезпечує проходження повторного навчання тими працівниками, які за результатами тестування отримали незадовільні результати.

Установа документує факт проведення відповідних навчальних заходів, фіксуючи, зокрема, таку інформацію:

- 1) вид навчального заходу та назву навчального курсу;
- 2) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, посаду особи, яка пройшла навчання;
- 3) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, посаду особи, яка провела навчання (у разі проведення навчального заходу, крім електронних курсів);
- 4) місце проведення навчання (у разі відвідування зовнішнього навчального заходу);
- 5) дані особи, яка проводила зовнішнє навчання;
- 6) дата проведення навчання;
- 7) результати тестування та/або копія сертифіката (за наявності).



План проведення навчальних заходів з питань ПВК/ФТ, а також інформація, зазначена в пункті 6 додатка 17 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, зберігаються установою не менше п'яти років з часу проведення відповідного навчального заходу.

Установа періодично забезпечує актуалізацію змісту навчальних заходів із урахуванням змін у внутрішніх документах установи з питань ПВК/ФТ, внутрішніх процесах та процедурах, результатів оцінки ризик-профілю установи.

Установа забезпечує можливість отримання працівниками установи відповідних роз'яснень та відповідей на питання, що стосуються виконання ними обов'язків у сфері ПВК/ФТ.

Установа має приділяти значну увагу навчанню відповідального працівника установи, інших працівників установи з метою підтримання їх належного рівня знань та кваліфікації у сфері ПВК/ФТ.





Відповідно до **ПОЛОЖЕННЯ № 176,**

Працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, а також агенти (працівники агента), ознайомлюються з Правилами, що підтверджується їх підписами. (пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2023 р. N 485, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2023 р. N 560)

Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агентів (працівників агента) до виконання вимог Закону суб'єктом первинного фінансового моніторингу з урахуванням ризиків, притаманних його діяльності, розробляється та реалізується **Порядок підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агентів (працівників агента), який є окремим додатком до Програми.**

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2023 р. N 485, враховуючи зміни, внесені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.05.2023 р. N 560)





Порядок підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агентів (працівників агента) включає в себе графіки проведення освітньо-практичних заходів у сфері фінансового моніторингу. Такі графіки складаються у довільній формі та містять терміни їх виконання.

Підготовка персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агентів (працівників агента) здійснюється в суб'єкті первинного фінансового моніторингу постійно відповідно до графіків проведення освітньо-практичних заходів у сфері фінансового моніторингу.





Усі працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу та агенти (працівники агента), беруть участь в освітньо - практичних заходах відповідно до Порядку підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що підтверджується **їх підписами**.

Освітньо-практичні заходи можуть здійснюватися за такими напрямками:

- 1) вивчення законодавства України, типологій відмивання коштів, міжнародних документів (рекомендації FATF, директиви ЄС, конвенції) з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 2) ознайомлення та вивчення внутрішніх документів з питань первинного фінансового моніторингу;
- 3) вивчення досвіду щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- 4) ознайомлення із заходами щодо верифікації, постійного моніторингу ділових відносин клієнтів, а також із заходами перевірки отриманої інформації;
- 5) вивчення заходів з моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин;
- 6) практичне застосування критеріїв ризику.

Освітньо-практичні заходи в суб'єкті первинного фінансового моніторингу проводяться за **графіком**, визначеним суб'єктом первинного фінансового моніторингу, але не рідше одного разу на рік.



Дякую за увагу!